

Strafrecht 3

III. Systematik des Strafrechts

1. Grundlagen

Wichtigste Rechtsgrundlage ist das **Strafgesetzbuch (StGB)**

Auch in **anderen Gesetzen** können Straftatbestände enthalten sein (z.B. Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz)

Das Strafverfahren ist in der **Strafprozessordnung (StPO)** geregelt, das Jugendstrafrecht im **Jugendgerichtsgesetz (JGG)**

Eine Straftat liegt vor, wenn der **Tatbestand objektiv** (durch Tun oder Unterlassen) und **subjektiv** erfüllt ist, wenn **Rechtswidrigkeit** vorliegt, also insbesondere keine Rechtfertigungsgründe greifen und die **Schuld** des Täters festgestellt ist.

2. Objektiver Tatbestand

Der objektive Tatbestand beschreibt, was tatsächlich in der Außenwelt geschehen muss, damit eine Handlung als Straftat gilt. Es geht um die **äußeren Merkmale** des Tatgeschehens.

Folgende Begriffe sind dabei zentral:

Der **Taterfolg** beschreibt die konkrete Veränderung der Außenwelt, die durch die Tat verursacht wird. Bei Körperverletzung wäre der Taterfolg z. B. die Verletzung des Opfers, bei Sachbeschädigung die Beschädigung eines Gegenstandes.

Ein Taterfolg ist Voraussetzung bei den sogenannten Erfolgsdelikten. Es gibt jedoch auch sogenannte Tätigkeitsdelikte, bei denen der Taterfolg nicht erforderlich ist. Beispiel: Die Beleidigung erfordert keine konkrete Folge, sondern nur die Äußerung einer beleidigenden Aussage.



Die **Tathandlung** ist das vom Täter verursachte Verhalten, das den Taterfolg herbeiführt. Dies kann durch aktives Tun (z. B. einen Schlag) oder durch Unterlassen (z. B. das Nichtleisten von Hilfe bei einem Unfall) geschehen.

Ein Unterlassen ist nur strafbar, wenn den Täter eine sogenannte Garantenstellung trifft, das heißt, er muss rechtlich verpflichtet sein, tätig zu werden (z. B. Eltern für ihre Kinder oder Ärzte für Patienten).

Kausalität: Eine Handlung ist dann kausal für den Taterfolg, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Taterfolg entfielen würde. Diese sogenannte „conditio-sine-qua-non-Formel“ hilft festzustellen, ob die Handlung des Täters den Erfolg herbeigeführt hat. Beispiel: Jemand stößt eine Person vor ein Auto, die dabei verletzt wird. Das Stoßen ist kausal für die Verletzung.

Neben der Kausalität muss der Erfolg dem Täter auch **objektiv zurechenbar** sein. Dies ist der Fall, wenn der Täter eine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen hat und sich genau diese Gefahr im Erfolg verwirklicht hat.

Nicht zurechenbar ist ein Erfolg, wenn der Täter zwar kausal gewirkt hat, aber der Taterfolg völlig außerhalb dessen liegt, was er vorhersehen konnte. Beispiel: Jemand fährt sehr vorsichtig, ein Kind rennt unerwartet auf die Straße und wird überfahren – der Erfolg wäre hier nicht zurechenbar.

3. Subjektiver Tatbestand

Bei der Frage nach dem subjektiven Tatbestand wird auf die **innere Einstellung** des Täters geblickt: Was hat dieser sich bei der Tatausführung gedacht? Es ist dabei zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit zu unterscheiden.

Vorsatz:

Vorsatz bedeutet „**Wissen und Wollen**“ der Verwirklichung des Tatbestandes

Der Täter muss wissen, dass das, was er tut, den Tatbestand erfüllt. Er muss aber nicht die Vorschrift kennen!

Er muss die Verwirklichung auch wollen. „Wollen“ gibt es in verschiedenen Abstufungen:

Absicht (dolus directus 1. Grades)

Bei der Absicht handelt der Täter mit dem Ziel, den Taterfolg herbeizuführen. Sein Wille ist hier entscheidend. Das Wissen um den Erfolg kann dabei ungenau sein, solange der Täter ihn erreichen will. Beispiel: Jemand verabreicht absichtlich Gift, um eine Person zu töten.

Direkter Vorsatz (dolus directus 2. Grades)

Beim direkten Vorsatz weiß der Täter sicher, dass seine Handlung den Taterfolg herbeiführen wird, auch wenn er diesen Erfolg nicht unbedingt will. Das Wissen um die Tatfolgen steht hier im Vordergrund. Beispiel: Ein Täter legt absichtlich Feuer, um Versicherungsbetrug zu begehen, und weiß, dass dabei Menschen verletzt werden könnten.

Eventualvorsatz (dolus eventualis)

Der Täter hält den Erfolg für möglich und nimmt ihn billigend in Kauf. Er handelt also „mit bedingtem Vorsatz“, auch wenn er den Erfolg nicht direkt will. Beispiel: Jemand wirft einen schweren Stein von einer Brücke und nimmt es in Kauf, dass er dabei jemanden verletzt oder tötet.

Im Strafrecht wird der Eventualvorsatz von der **bewussten Fahrlässigkeit** abgegrenzt, bei der der Täter den Erfolg zwar für möglich hält, aber darauf vertraut, dass er nicht eintritt. Diese Abgrenzung ist besonders schwierig und erfordert eine genaue Betrachtung des Verhaltens und der inneren Einstellung des Täters.

Fahrlässigkeit:

Wenn der Vorsatz fehlt, wird geprüft, ob der Täter fahrlässig gehandelt hat

Fahrlässig handelt, wer die **im Verkehr erforderliche Sorgfalt pflichtwidrig nicht beachtet** hat.

Elemente: Pflichtwidrigkeit, Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit

Pflichtwidrigkeit liegt vor, wenn gegen Sorgfalts- und Verhaltensregeln verstoßen wurde

Der drohende Schaden muss erkennbar gewesen sein (vorhersehbar)

Bei ordnungsgemäßigem Verhalten hätte der Schaden vermieden werden können.

Fahrlässiges Handeln ist nur strafbar, wenn es ausdrücklich im Gesetz steht. Es gibt zum

Beispiel eine fahrlässige Tötung aber keine fahrlässige Sachbeschädigung

4. Rechtswidrigkeit

Eine Person, bei deren Tat der objektive und der subjektive Tatbestand erfüllt ist, macht sich trotzdem nicht strafbar, wenn besondere Gründe die Tat rechtfertigen. Es gibt drei verschiedene allgemeine Rechtfertigungsgründe:

Rechtfertigungsgrund **Einwilligung**:

Die Einwilligung muss vom Betroffenen selbst erklärt werden, wenn er einwilligungsfähig ist. Andernfalls können nur gesetzliche Vertreter (Eltern, Betreuer, Vormund) die Einwilligung erklären

Bei dringenden Maßnahmen kann ggf. die mutmaßliche Einwilligung ausreichen

Der Betroffene kann nur wirksam einwilligen, wenn er weiß, worin er einwilligt. Daher hat z.B. die ärztliche Aufklärung erhebliche Bedeutung

Die Einwilligung muss rechtzeitig erklärt werden (vorher), freiwillig geschehen und ist stets widerrufbar

Rechtfertigungsgrund **Notwehr**:

Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist um einen gegenwärtigen Angriff abzuwenden

Bei Abwehr eines Angriffs auf andere spricht man von Nothilfe

Es muss das mildeste, wirksame Mittel zur Abwehr des Angriffs gewählt werden

Eine Überschreitung der Notwehrgrenzen aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken ist ggf. nicht strafbar

Rechtfertigender **Notstand**:

Voraussetzung ist eine Notstandslage, also eine gegenwärtige Gefahr für ein bestimmtes Rechtsgut (etwa Leib, Leben, Eigentum, Freiheit, Ehre) die nicht mit anderen Mitteln als dem Eingriff in ein anderes Rechtsgut abwendbar ist.

Es findet eine Interessensabwägung statt und das geschützte Rechtsgut muss gegenüber dem beeinträchtigten Rechtsgut höherwertig sein.

Verhältnismäßigkeit muss auch vorliegen.

5. Schuld

Eine Person, die eine Straftat begangen hat, kann trotzdem nicht bestraft werden, wenn sie nicht schuldfähig ist, ihr die Tat also nicht vorgeworfen werden kann.

Schuldfähigkeit:

Bis zum 14. Lebensjahr besteht immer Schuldunfähigkeit

Schuldunfähig sind auch Personen, die wegen einer schweren psychischen Erkrankung oder schweren geistigen Behinderung nicht in der Lage sind, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.

Bei weniger schweren psychischen Erkrankungen kann verminderte Schuldfähigkeit vorliegen.

Bei der Fahrlässigkeitsschuld gilt ein subjektiver Maßstab. Die Anforderungen können je nach persönlichem Kenntnisstand verschärft oder gelockert sein.

Entschuldigungsgründe:

Notwehrexzess (s.o.)

Selten: Entschuldigender Notstand